

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Bergson Machines

Wersja 1.0 | Data wejścia w życie: 1 stycznia 2025 r.

§1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Better Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czapurach (61-160), ul. Poznańska 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000837608, NIP: 7252298652, REGON: 385913890 (dalej: Administrator lub Bergson Machines).

Kontakt z Administratorem w sprawach ochrony danych osobowych jest możliwy:

- drogą elektroniczną: [kontakt@bergsonmachines.pl]
- listownie: Better Solutions Sp. z o.o., ul. Poznańska 7, 61-160 Czapury
- telefonicznie: [600 507 816]

§2. Zakres i Źródła Przetwarzanych Danych

Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie w związku z:

- korzystaniem ze strony internetowej www.bergsonmachines.pl oraz jej subdomen;
- wypełnieniem formularza kontaktowego lub złożeniem zapytania handlowego;
- zawarciem i realizacją umowy sprzedaży maszyn budowlanych (minikoparek i osprzętu);
- obsługą posprzedażową, serwisową oraz gwarancyjną;
- nawiązaniem relacji handlowej w ramach sieci dealerskiej;
- korespondencją e-mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem komunikatora WhatsApp;
- subskrypcją newslettera lub materiałów marketingowych.

Kategorie przetwarzanych danych obejmują w szczególności:

- dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, nazwa firmy;
- dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny;
- dane dotyczące transakcji: NIP, numer rachunku bankowego, historia zakupów;
- dane techniczne: adres IP, typ przeglądarki, dane plików cookie (szczegóły w §8).

§3. Cele i Podstawy Prawne Przetwarzania

3.1 Zawarcie i realizacja umowy

Cel: przygotowanie oferty, zawarcie umowy sprzedaży lub umowy dealerskiej, dostawa towarów, wystawienie dokumentów sprzedażowych, obsługa gwarancji i serwisu.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

3.2 Wypełnienie obowiązków prawnych

Cel: wystawianie i przechowywanie faktur VAT, deklaracji podatkowych, dokumentacji celnej i importowej, realizacja obowiązków wynikających z Kodeksu pracy lub prawa ubezpieczeń społecznych wobec pracowników i współpracowników.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (ustawa o VAT, Ordynacja podatkowa, Kodeks pracy, przepisy celne).

3.3 Uzasadniony interes Administratora

Cel: marketing bezpośredni własnych produktów i usług, analiza ruchu na stronie internetowej, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, zapewnienie bezpieczeństwa sieci i systemów IT.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora. Administrator zapewnia, że interes ten nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą.

3.4 Zgoda

Cel: przysyłanie newslettera, materiałów promocyjnych lub komunikatów handlowych drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 Prawa telekomunikacyjnego. Zgoda jest dobrowolna i może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

§4. Okres Przechowywania Danych

Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, z uwzględnieniem:

- dane związane z realizacją umów – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego (co do zasady 5 lat od końca roku podatkowego) lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych (co do zasady 6 lat od daty wymagalności);
- dane przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;
- dane przetwarzane w celach marketingowych opartych na uzasadnionym interesie – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu;
- dane w dokumentacji celnej i importowej – przez okresy wskazane przepisami celnymi i podatkowymi, nie krócej niż 5 lat;
- dane techniczne (logi serwera, pliki cookie sesji) – przez okres do 12 miesięcy lub zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

§5. Odbiorcy Danych

Twoje dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym, w szczególności:

- podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (art. 28 RODO): dostawcy usług IT, hostingowych, analitycznych, systemów CRM;
- przewoźnikom, spedytorom i agencjom celnym zaangażowanym w realizację dostaw

- partnerom dealerskim sieci Bergson Machines – wyłącznie w zakresie niezbędnym do obsługi transakcji lub serwisu;
- podmiotom świadczącym usługi księgowe, podatkowe i prawne;
- instytucjom finansowym i leasingowym w przypadku obsługi finansowania zakupu;
- organom publicznym (urzędy skarbowe, celne, ZUS, organy ścigania) – wyłącznie na podstawie wyraźnego przepisu prawa i w granicach przez ten przepis określonych.

Administrator nie sprzedaje danych osobowych podmiotom trzecim.

§6. Prawa Osób, Których Dane Dotyczą

Przysługują Ci następujące prawa:

- prawo dostępu (art. 15 RODO) – uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane, oraz otrzymania ich kopii;
- prawo sprostowania (art. 16 RODO) – żądania korekty lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych;
- prawo usunięcia (art. 17 RODO) – tzw. prawo do bycia zapomnianym, o ile nie zachodzi podstawa do dalszego przetwarzania;
- prawo ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – w przypadkach wskazanych w RODO;
- prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie lub ich przesłania do innego administratora;
- prawo sprzeciwu (art. 21 RODO) – wobec przetwarzania danych opartego na uzasadnionym interesie Administratora, w tym marketingu bezpośredniego;
- prawo cofnięcia zgody – w każdej chwili, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem;
- prawo wniesienia skargi – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt wskazany w §1. Administrator odpowiada na wnioski bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca od ich otrzymania.

§7. Pliki Cookie i Technologie Śledzące

7.1 Rodzaje plików cookie

Strona internetowa www.bergsonmachines.pl wykorzystuje pliki cookie oraz podobne technologie (np. local storage). Stosujemy następujące kategorie:

- cookie niezbędne – konieczne do prawidłowego funkcjonowania strony (sesja, bezpieczeństwo). Nie wymagają zgody;
- cookie analityczne – umożliwiają analizę ruchu i zachowania użytkowników (np. Google Analytics). Wymagają zgody;
- cookie marketingowe – umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam (np. Meta Pixel, Google Ads). Wymagają zgody.

7.2 Zarządzanie preferencjami

Przy pierwszym wejściu na stronę wyświetlane jest okno zarządzania zgodami (baner cookie). Możesz w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje, klikając ikonę ustawień cookie dostępną w stopce strony lub korzystając z ustawień własnej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji o plikach cookie oraz sposobach ich blokowania znajdziesz na stronie: www.aboutcookies.org.

§8. Bezpieczeństwo Danych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych adekwatną do ryzyka, w szczególności:

- szyfrowanie transmisji danych (protokół TLS/HTTPS);
- kontrolę dostępu do systemów informatycznych i baz danych;
- regularne szkolenia personelu w zakresie ochrony danych;
- procedury postępowania na wypadek naruszenia ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 33-34 RODO.

§9. Zautomatyzowane Podejmowanie Decyzji i Profilowanie

Administrator nie podejmuje decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały, w rozumieniu art. 22 RODO.

§10. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian przepisów prawa, wymagań organów nadzorczych lub zakresu działalności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie www.bergsonmachines.pl z adnotacją daty wejścia w życie. W przypadku istotnych zmian Administrator powiadomi Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wyraźnego komunikatu na stronie. Dalsze korzystanie ze strony lub usług Administratora po wejściu zmian w życie oznacza ich akceptację.

§11. Postanowienia Końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument informacyjny w rozumieniu art. 13 i art. 14 RODO. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz innych właściwych przepisów prawa polskiego i unijnego.

Better Solutions Sp. z o.o. | Bergson Machines

ul. Poznańska 7, 61-160 Czapury | NIP: 7252298652 | KRS: 0000837608 | www.bergsonmachines.pl